

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ COPIA

N. 06

Data 27 febbraio 2025

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE :

☐ Pubblica

☐ ordinaria

☐ 2°

OGGETTO:

“Progetto per la costruzione di un edificio a due elevazioni a destinazione socio-assistenziale polivalente sito in località Gebbiola nel Comune di Squillace”.- Deroga limiti volumetrici.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio**, alle ore **15,30**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome		Carica	Presenti	Assenti
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	si	
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	si	
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	si	
4	FACCIOLO	Domenico	Consigliere	si	
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	si	
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	si	
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	si	
8	LIOI	Daniela	Consigliere	si	
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	si	
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere		si
11	OCCHIONORELLI	Luca	Consigliere		si
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere		si
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere		si

Presiede il Consigliere Claudio Panaia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. **09** consiglieri su n. **13** consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 19 febbraio 2024 alle ore 16:30, veniva convocato il Consiglio Comunale con al n. 7 dell'o.d.g. il seguente oggetto: Permesso di costruire in deroga al Piano Regolatore Generale di Squillace, per il *“Progetto per la costruzione di un edificio a due elevazioni a destinazione socio-assistenziale polivalente sito in località Gebbiola nel Comune di Squillace”* ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Codice SUE n. 583;

Dato atto che successivamente allo svolgimento della suddetta seduta di Consiglio comunale, si apprendeva della mancata notifica dell'avviso di convocazione ad un consigliere comunale;

Considerato che la mancata convocazione del consigliere comunale abbia arrecato un vulnus alle prerogative dello stesso, con la conseguenza che l'intera seduta di Consiglio comunale e, dunque, anche il deliberato di cui al punto n. 7 dell'o.d.g. della suddetta seduta consigliere, deve intendersi caducato e pertanto sostituito integralmente dal presente provvedimento;

Rilevato che:

-è stato trasmesso a questo Ente un progetto di interesse pubblico ad iniziativa privata per un permesso di costruire in deroga al Piano Regolatore Generale di Squillace, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.P.R. n° 380/2001 relativo al *“Progetto per la costruzione di un edificio a due elevazioni a destinazione socio-assistenziale polivalente sito in località Gebbiola nel Comune di Squillace”*;

-i costi per la realizzazione dell'intervento saranno a totale carico del privato;

-l'intervento di che trattasi consentirà la costruzione di un edificio a due elevazioni a destinazione socio-sanitaria polivalente, in parziale deroga al PRG;

Valutato che per gli interventi ricadenti nel comparto edificatorio “Zona Territoriale Omogena C₂ - Turistico Residenziale”, all'interno del Piano di Lottizzazione adottato con delibera C.C. n° 45 del 26 novembre 2002, è possibile determinare un volume di 930 mc, mentre nel progetto da realizzarsi si richiede una deroga al PRG dei limiti volumetrici pari a 327,30 mc;

Visti:

- l'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede: *“1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444”*;
- il Regolamento Edilizio Comunale il cui art. 75 “Deroghe” testualmente recita: *“l'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio comunale e nulla osta della Regione, può derogare alle disposizioni del presente regolamento e delle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente – limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico – applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti”*;

Ritenuto, pertanto, dover autorizzare la deroga alle disposizioni del vigente Regolamento edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico generale (PRG), approvando il *“Progetto per la costruzione di un edificio a due elevazioni a destinazione socio-assistenziale polivalente sito in località Gebbiola nel Comune di Squillace”*, come risulta allegato al presente atto;

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art.49 comma 1, D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il D. gs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 9, votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, espressa nei modi di legge;

Visto l'esito della votazione che precede,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte sostanziale ed integrante della presente;

- 1) **di autorizzare** la deroga alle disposizioni del vigente Regolamento edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico generale (PRG), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del vigente regolamento edilizio, in merito ai limiti volumetrici;
- 2) **di approvare** il *“Progetto per la costruzione di un edificio a due elevazioni a destinazione socio-assistenziale polivalente sito in località Gebbiola nel Comune di Squillace, per come risulta allegato al presente atto;*
- 3) **di trasmettere** lo stesso alla Regione Calabria per il relativo nulla-osta;
- 4) **di dare atto che** il presente deliberato sostituisce integralmente il deliberato di cui al punto n. 7 dell'ordine del giorno della suddetta seduta di Consiglio Comunale del 19.02.2025 ore 16:30, ad oggetto: Permesso di costruire in deroga al Piano Regolatore Generale di Squillace, per il *“Progetto per la costruzione di un edificio a due elevazioni a destinazione socio-assistenziale polivalente sito in località Gebbiola nel Comune di Squillace”* ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001. Codice SUE n. 583, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si devono intendersi integralmente richiamate e confermate.

Con il seguente risultato della votazione: presenti n. 9, votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, espressa nei modi di legge;

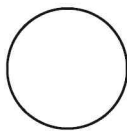
DELIBERA

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Claudio Panaia



► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

f.to

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

f.to

È copia conforme all'originale

Squillace, lì

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Giuseppina Ferrucci

